

Positionspapier: Compliance-Architektur von Mirrou unter der EU-Verordnung 2024/1689 (EU AI Act)

1. Strategischer Kontext und regulatorischer Rahmen

Die Verordnung (EU) 2024/1689 (EU AI Act) definiert das Spielfeld für die digitale Medienproduktion im Beauty-Sektor neu. Für globale Enterprise-Kunden ist proaktive Compliance keine bloße Erfüllung bürokratischer Auflagen, sondern die fundamentale Voraussetzung für den Schutz der Markenreputation und die haftungsrechtliche Entlastung des Vorstands. Mirrou fungiert hierbei als strategischer Enabler, der regulatorische Komplexität absorbiert und in ein rechtssicheres Compliance-Framework übersetzt. Die regulatorische Roadmap bestimmt die operative Taktung der Produktion:

- **1. August 2024:** Inkrafttreten der Verordnung; Beginn der strategischen Implementierungsphase.
- **2. Februar 2025:** Wirksamkeit der Verbote verbotener Praktiken (Art. 5). Mirrou schließt manipulative Techniken oder Social Scoring kategorisch aus.
- **2. August 2025:** Inkrafttreten der Anforderungen an General-Purpose AI (GPAI)-Modelle (Art. 52). Mirrou auditiert proaktiv die Transparenzberichte der genutzten Modell-Provider (z. B. Adobe, Midjourney).
- **2. August 2026: Stichtag der vollständigen Anwendbarkeit.** Verbindliche Umsetzung der Transparenz- und Dokumentationspflichten (Art. 50, 52) für alle aktiven Kampagnen.
- **2. August 2027:** Erweiterte Anforderungen für Hochrisiko-Systeme. Diese gewinnen an strategischer Relevanz, sollte Mirrou die KI-Infrastruktur auf sensible Bereiche wie HR/Recruiting für Kunden ausweiten. Mirrou wird gemäß Art. 3 des EU AI Acts als Anbieter (Provider) eingestuft, da das Studio KI-Systeme zur Generierung kommerzieller Werbeinhalte für Dritte bereitstellt. Diese Einstufung bedingt eine lückenlose Architektur der Verantwortlichkeit.

2. Klassifizierung als Limited-Risk-System

Die strategische Risiko-Einstufung ist das primäre Instrument zur Minimierung von Haftungsrisiken. Durch die dezidierte Abgrenzung von Hochrisiko-Szenarien entlastet Mirrou die Rechtsabteilungen seiner Kunden von massiven Prüf- und Zertifizierungsaufwänden.

Begründung der Einstufung nach Art. 50

Mirrou operiert ausschließlich im Bereich der **Limited-Risk-KI-Systeme**. Die eingesetzten Algorithmen dienen der Erzeugung visueller Inhalte im Marketing-Kontext. Da keine Entscheidungen über Grundrechte, kritische Infrastrukturen oder die physische Sicherheit von Personen getroffen werden, greifen lediglich die Transparenzpflichten nach Art. 50.

Präventiver Ausschluss von High-Risk-Szenarien

Um die Compliance-Sicherheit im Enterprise-Segment zu garantieren, schließt Mirrou folgende Anwendungsbereiche technologisch und vertraglich aus:

- **Ausschluss von Art. 5 Prohibitions:** Keine Verwendung von KI zur unterschweligen Beeinflussung, Ausnutzung von Schwachstellen oder zum Social Scoring.

- **Keine biometrische Identifikation:** Verzicht auf die Erfassung oder Analyse biometrischer Merkmale natürlicher Personen.
- **Keine Sensitiv-Sektoren:** Verzicht auf KI-Einsätze in den Bereichen Gesundheit, Recht, Bildung oder kritische staatliche Infrastruktur. Diese klare juristische Positionierung ermöglicht es Mirrou, den Fokus auf die operativen Transparenzpflichten zu lenken, ohne das Haftungsprofil eines High-Risk-Anbieters zu übernehmen.

3. Operative Transparenzstandards nach Art. 50 EU AI Act

Im Beauty-Marketing ist Transparenz der Anker für Authentizität. Mirrou nutzt die Kennzeichnungspflichten nicht nur als gesetzliche Notwendigkeit, sondern als strategischen „Trust-Buffer“, um die Integrität von Kampagnen – etwa für „LumiSkin Berlin“ – präventiv gegen wettbewerbsrechtliche Angriffe abzusichern.

Mirrou Labeling-Matrix

Die folgende Matrix definiert den Standard für die Kennzeichnung und die Einbettung von Metadaten: | Content-Typ | KI-Anteil (%) | Kennzeichnungspflicht (Art. 50) | Mirrou-Standard | C2PA / Metadaten || ----- | ----- | ----- | ----- | ----- || **Pure AI Generation** (z.B. Neural Glow) | 100% | Verpflichtend | „AI-Generated“ | Voller Audit-Trail || **AI-Assisted Hybrid** (z.B. Luminous Aura) | 60–99% | Ausnahme (Art. 50 Abs. 3) | „AI-Assisted“ (Freiwillig) | AI-Usage-Flag || **Product Integration** (Produkt echt / BG KI) | 20–59% | Ausnahme (Art. 50 Abs. 3) | „AI-Assisted“ (Freiwillig) | AI-Usage-Flag || **Human-Crafted** | 0% | Keine | „100% Human-Crafted“ | Original EXIF |

Der Hybrid-Workflow als rechtliches Schutzschild

Gemäß Art. 50 Abs. 3 entfällt die Kennzeichnungspflicht, wenn der Inhalt einer substantiellen menschlichen Nachbearbeitung unterzogen wurde. Mirrous **Hybrid-Workflow** basiert auf dem Prinzip der physischen Produktintegrität: Das Kernprodukt bleibt eine 100%ige menschliche Fotografie, während lediglich periphere Elemente (Hintergründe, Lichtstimmungen) KI-gestützt erweitert werden. Dies stellt die primäre juristische Verteidigungslinie gegen Vorwürfe der irreführenden Werbung dar. Die freiwillige Kennzeichnung mit dem „AI-Assisted“-Label schafft zusätzliches Vertrauen im Markt.

4. Dokumentationspflichten und Audit-Readiness

Für Enterprise-Kunden übernimmt Mirrou die Beweislast für die Compliance durch eine lückenlose „Audit-Readiness“. Jedes Asset ist durch einen technischen Audit-Trail gedeckt, der im Falle behördlicher Anfragen unmittelbar mobilisierbar ist.

Technische Dokumentation (Art. 11 & Data Act)

Mirrou archiviert über eine Frist von **3 Jahren** folgende obligatorische Log-Files:

- **KI-System-Beschreibung:** Spezifikation der verwendeten Modelle (z. B. Midjourney v6) und Versionen.
- **Prompt-Logs:** Dokumentation der Befehlsketten (anonymisiert).
- **Output-Log:** Dokumentation aller generierten Roh-Outputs inklusive technischer Parameter.

- **Review-Log (Menschliche Oversight):** Protokollierung der manuellen Freigaben durch den Creative Lead zur Sicherstellung der menschlichen Kontrolle.
- **Kunden-Kommunikation:** Dokumentation der Briefings und Freigabeprozesse.

Struktur des Audit-Trails

Der vierstufige Prozess garantiert die Nachvollziehbarkeit jedes Bearbeitungsschrittes:

1. **Risiko-Assessment:** Einstufung (Limited Risk) und Prüfung der DVA.
2. **Produktion:** Protokollierung der Modellinteraktion und der Prompt-Hierarchie.
3. **Post-Produktion:** Dokumentation der substantiellen menschlichen Bearbeitung (Compositing/Retusche).
4. **Lieferung:** Übergabe des **AI-Usage-Reports** als zentrales Compliance-Deliverable.

5. Synergien: DSGVO und Data Act im KI-Workflow

Die Compliance-Architektur von Mirrou integriert den EU AI Act mit der DSGVO und dem EU Data Act zu einer kohärenten Governance-Struktur. Zentrales Versprechen gegenüber Enterprise-Kunden ist die **No-Training-Policy** : Marken-Assets werden niemals zum Training öffentlicher KI-Modelle verwendet.

Datenverarbeitungs-Matrix

Datentyp, Rechtsgrundlage, Schutzmaßnahme

Kunden-Briefings & Assets, Art. 6 (1) (b) DSGVO, Verschlüsselte EU-Infrastruktur

Generierte Bilddaten, Art. 6 (1) (a) DSGVO, Einwilligungserklärung / Model Release

Metadaten (Analyse), Art. 6 (1) (f) DSGVO, Anonymisierung gemäß Data Act

Kernpflichten der Auftragsverarbeitung (DVA/AVV)

Mirrou unterwirft sich als Auftragsverarbeiter strengsten Richtlinien:

- Verarbeitung ausschließlich nach expliziter Weisung.
- Vollständige Wahrung der Datensouveränität gemäß Data Act (Zugangsrechte zu generierten Daten).
- Strikte Trennung von Kundendaten; kein Modell-Training mit Brand-Assets in Public Clouds.
- Unterstützung bei Datenschutz-Folgenabschätzungen (DSFA) durch Bereitstellung technischer Prüfberichte.

6. Fazit: Compliance als Wettbewerbsvorteil (Frontier Firm Architektur)

Mirrou positioniert sich nicht als bloßer Bildlieferant, sondern als **Frontier Firm** , die regulatorische Strenge in einen strategischen Marktvorteil transformiert. Wir liefern „Regulated Creative Assets“ – eine Synthese aus künstlerischer Intuition (Soul) und algorithmischer Stringenz (Algorithm). In der Zusammenarbeit mit Mirrou profitieren Kunden von drei Kernvorteilen:

1. **Haftungsminimierung:** Vollständige Absorption der EU AI Act Komplexität durch Mirrou als verantwortlicher Anbieter.
2. **Markenschutz:** Transparenz durch C2PA-Metadaten und proaktives Labeling schützt vor Reputationsrisiken und Wettbewerbsklagen.
3. **Audit-Sicherheit:** Lückenlose Dokumentation und der AI-Usage-Report garantieren jederzeitige Auskunftsbereitschaft gegenüber Regulierungsbehörden. Mirrou ist der

strategische Partner, der sicherstellt, dass Ihre Marke die Vorteile der KI-Revolution nutzt, ohne ihre rechtliche Integrität zu kompromittieren. Wir absorbieren die Komplexität, damit Sie skalieren können.